

République Française Département des Pyrénées-Orientales		 Cabestany	EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE CABESTANY
Date de la convocation :		20/01/2026	
Date d'affichage de la convocation :		20/01/2026	
Nombre de membres :		SEANCE DU 26 JANVIER 2026	
Afférents au Conseil municipal :		33	
En exercice :		33	
Ayant pris part à la délibération :		30	
Pour :		30	
Contre :		0	
Abstention :		0	
L'an deux mille vingt-six et le lundi vingt-six janvier à dix-huit heures trente, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni à Cabestany et au nombre prescrit par la loi, Salle du Conseil municipal, sous la présidence de Madame Edith PUGNET, Maire.			
Présents	Edith PUGNET, Cyrille BERNARDIN, Vanessa PAYA, James GILLON, Michèle CAIL COMS, Elisabeth RIVAS, Chantal CASIMIR, Yvette MESTRE, Rosemary DROUILLOT, Christophe HEMERY, Marc ZARCON, Jean-François REGNIER, Ludvine LORIEUX, Alexandra RAYMONT, Thierry CRANE, Brigitte PAGES, Cécile LACAPERE, Philippe GLEIZES, Éric POUPET, Colette APPERT.		
Ont donné procuration	Antoine FIGUE à Vanessa PAYA, André GILLARD à Jean-François REGNIER, Thomas SOLOZABAL à Chantal CASIMIR, Jean VILA à Edith PUGNET, Stéphane QUINTIN à James GILLON, Karine TARTAS à Cyrille BERNARDIN, Kader KHELFAOUI à Brigitte PAGES, Christine PERRAULT à Éric POUPET, Michel GONCALVES à Philippe GLEIZES, Francisco FERNANDEZ à Colette APPERT.		
Absents excusés	Antoine FIGUE, André GILLARD, Thomas SOLOZABAL, Jean VILA, Stéphane QUINTIN, Karine TARTAS, Kader KHELFAOUI, Christine PERRAULT, Michel GONCALVES, Francisco FERNANDEZ.		
Absents non excusés	Virginie CABRITA, Ahmed EL HOUMMASS, Sara TOURNE		
Secrétaire de séance	Thierry CRANE		

AFFAIRE N°03 : SOCIAL, CITOYENNETE, SANTE ET SECURITE.

Adhésion au service d'enquête administrative proposé par le Centre De Gestion 66 (CDG 66).

Madame la Maire rappelle aux membres de l'assemblée délibérante que dans l'exercice de ses compétences en matière de gestion des ressources humaines, elle peut être amenée, dans certaines situations particulières, à devoir établir la matérialité de faits susceptibles de porter atteinte au bon fonctionnement du service public ou aux obligations statutaires des agents.

Dans ce cadre, le recours à une enquête administrative constitue un outil permettant d'objectiver les faits, de garantir le respect du principe du contradictoire et d'éclairer la prise de décision de l'autorité territoriale, notamment en matière disciplinaire ou organisationnelle.

Afin de répondre à ce besoin, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Orientales (CDG 66) a mis en place un service d'enquête administrative à destination des collectivités et établissements publics qui lui sont affiliés.

Le service d'enquête administrative proposé par le CDG 66 permet aux collectivités adhérentes de solliciter, en tant que de besoin, la réalisation d'enquêtes administratives par un personnel spécifiquement formé à cet exercice.

Le recours à un tiers extérieur présente plusieurs garanties essentielles :

- Impartialité et objectivité dans la conduite de l'enquête ;
- Sécurisation juridique de la procédure ;
- Respect des droits des agents concernés ;
- Appui méthodologique et expertise en matière de gestion statutaire et disciplinaire.

L'adhésion à ce service n'emporte aucune obligation de recours systématique. Elle permet simplement à la commune de disposer de cette faculté si la situation l'exige.

DIRECTION GENERALE DES SERVICES/ DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES.

Le recours à ce service est financé par le biais de la cotisation additionnelle versée au CDG 66, il n'entraîne donc aucun surcoût financier pour la commune.

La signature de la convention d'adhésion n'engage pas automatiquement la commune à recourir à ce service ; il n'altère en rien la liberté de décision de l'autorité territoriale quant à l'opportunité de diligenter ou non une enquête administrative mais permet uniquement d'habiliter la Maire à solliciter ce service en cas de nécessité.

Madame la Maire propose au Conseil municipal :

- D'adhérer au service d'enquête administrative proposé par le CDG 66 ;
- D'approuver la convention d'adhésion annexée ;
- D'autoriser Madame la Maire à signer ladite convention et tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

Madame la Maire demande au conseil municipal de se prononcer.

Le Conseil municipal, après avoir entendu les propositions de sa Présidente, en avoir débattu et après avoir valablement délibéré :

1°) APPROUVE à l'unanimité l'adhésion au service d'enquête administrative proposé par le Centre De Gestion 66 (CDG 66).

2°) APPROUVE à l'unanimité la convention d'adhésion telle que présentée.

3°) AUTORISE à l'unanimité, Madame la Maire à signer ladite convention et tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

4°) DIT que cette délibération sera :

- télétransmise à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales.
- publiée et mise en ligne sur le site : <https://www.ville-cabestany.fr>

Ainsi fait et délibéré

Les jours, mois et an que dessus

Et ont signé tous les Membres présents,

EXTRAIT CONFORME

La Maire

Le secrétaire de séance

Edith PUGNET

Thierry CRANE

La Maire,
CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.
INFORME que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.
INFORME de la possibilité de saisir Madame la Maire dans un délai également de deux mois d'un recours administratif préalable susceptible de prolonger le délai de recours contentieux susmentionné.
INFORME que le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr

DELIBERATION PUBLIEE et MISE EN LIGNE le : 16 février 2026